

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5012641-77.2021.4.02.5117/RJ

AGRAVANTE: ROSE MARY VIEIRA SIQUEIRA DE SOUZA (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ROSE MARY VIEIRA SIQUEIRA DE SOUZA (evento 100) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 95) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 72) conheceu e deu parcial provimento ao recurso da UNIÃO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da Ré a conceder à parte autora o adicional de insalubridade de 20%, (grau máximo), com o pagamento das parcelas em atraso.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 88), *“para que seja reformado em parte o r, ACÓRDÃO recorrido para que seja concedido o benefício como estabelecer que seja mantida a insalubridade em grau máximo enquanto estiver no setor considerando que a mesma Egrégia 6 turma tem entendimento diferente e gerou inclusive um ACÓRDÃO DE REFERENCIA no sentido de entender melhor a relação do mesmo direito que caberá o direito a receber enquanto estiver no setor considerando o LAUDO do Dr. Perito, assim como a juntada em anexo dos documentos que fundamentaram o processo”*.

Outrossim, indicou como paradigma válido, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, reiterando os argumentos apresentados no PRU, no evento 88.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 72) conheceu e deu parcial provimento ao recurso da UNIÃO, na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO SERVIDOR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CENTRO DE DIAGNÓSTICO. HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES. MAJORAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. NECESSIDADE DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO. LAUDO PERICIAL RECONHECE O DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO POR ATIVIDADES EM CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO 14, NR-15. CONTATO DIRETO COM PACIENTES EM ISOLAMENTO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. ”

A ementa do acórdão paradigma nº 5028611-68.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, assim dispõe:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO - PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO NÃO PRESCRITO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE ANTERIOR - CONDIÇÕES DE

Depreende-se do acórdão recorrido que a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que não restou provado que a autora, lotada no setor de centro diagnóstico (endoscopia, colonoscopia e broncoscopia) do HFSE, trabalha de forma direta e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e, conseqüente, indeferiu o pedido autoral.

Por outro lado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão paradigma, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado ao Processo, inferiu que a respectiva Demandante – servidora do HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES, lotada na ENFERMARIA DA CLÍNICA MÉDICA, esteve exposta a agentes nocivos (insalubres) à sua saúde, pelo contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, a ensejar o recebimento do adicional pleiteado, em grau máximo.

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301 (especialmente pelo fato de que as respectivas demandantes exerciam funções diferentes, em setores diversos), deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiantes, que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processamento do Agravo do evento 99, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.